

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Concussão e Excesso de Exação (art. 316 do CP)

O assunto de hoje merece muita atenção.

Vamos começar falando do crime de CONCUSSÃO, depois do “excesso de exação”.

Fique ligado, pois é um dos crimes preferidos das bancas, principalmente, porque permite muitas “maldades”. Mas leia com calma, e você vai acertar sua questão.



Tome nota!

Para começo de assunto, quero dizer que na CONCUSSÃO a palavra-chave é “**EXIGIR**”.

EXIGIR. EXIGIR. EXIGIR.

Repita quantas vezes for preciso: **CONCUSSÃO: EXIGIR. CONCUSSÃO: EXIGIR.**

Sabe quando aparece uma notícia dizendo que um funcionário público EXIGIU “propina” de alguém. Grosso modo, provavelmente, esse funcionário cometeu o crime de CONCUSSÃO.

Veja como o Código Penal define o crime de CONCUSSÃO:



Importante!

*Art. 316 - **Exigir**, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, **vantagem indevida**:*

~~Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.~~

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

[\(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2

Podemos resumir da seguinte forma:



Tome nota!

COMETE O CRIME DE CONCUSSÃO O FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE EXIGE, EM RAZÃO DE SUA FUNÇÃO, UMA VANTAGEM INDEVIDA.

Viu no texto da lei a palavra **EXIGIR**. Agora vou te explicar porque isso é tão importante.

Existe uma questão clássica nos mundos das provas e concursos: a diferença da concussão e da corrupção passiva.

Na concussão o funcionário público EXIGE vantagem indevida. Na corrupção passiva SOLICITA vantagem indevida. Viu a diferença básica: EXIGIR (concussão) *versus* SOLICITAR (corrupção passiva).



Tome nota!

Na concussão o funcionário público EXIGE vantagem indevida. Na corrupção passiva SOLICITA vantagem indevida.

Mas professor, na hora da prova eu sempre fico na dúvida de qual é qual.

Bem, para que você simplesmente não decore, vou contar uma história que vai ajudá-lo.

A origem da palavra CONCUSSÃO está no termo latim “CONCUTERE”.

Sabe o que significa *concutere*: **ato de sacudir uma árvore para cair os seus frutos.**

Poxa professor, o que isso tem a ver com o crime de concussão?

Pense comigo, o natural de uma árvore frutífera é que seus frutos caíam de maduros. Isso é o normal, é o natural.

Agora quando alguém sacode uma árvore, a pessoa está **EXIGINDO (forçando)** que o fruto caía.

Então, *concutere* e concussão indicam “forçar” (exigir).

Ora, o que é forçoso, SOLICITAR OU EXIGIR? **Exigir, é lógico.**

Então faça a conexão: ***concutere* – sacudir uma árvore para cair os frutos – Forçar – Exigir – Concussão.**

Querem outrem demonstração, quando alguém sofre uma lesão grave na cabeça, os médicos dizem que a pessoa sofreu uma **CONCUSSÃO CEREBRAL (ou seja, um impacto violento na cabeça).**

Então vamos resumir:



Tome nota!

CONCUSSÃO VEM DO LATIM CONCUTERE, QUE SIGNIFICA O ATO DE SACUDIR UMA ÁRVORE PARA CAIR OS FRUTOS, ISSO INDICA UMA AÇÃO “FORÇADA” CONTRA A ÁRVORE, ASSIM COMO O FUNCIONÁRIO PÚBLICO FAZ NA CONCUSSÃO AO “EXIGIR” DO PARTICULAR UMA VANTAGEM INDEVIDA.

Acho que depois dessa “historinha” vai ficar mais fácil lembrar a relação entre CONCUSSÃO e “EXIGIR”.

A grande maioria das questões dizem de maneira clara o verbo “EXIGIR”. Sabendo isso, você já está pronto para acertar a questão que quase todos vão acertar.

No entanto, quero que você acerte a questão que todos vão errar.

Para isso, saiba que existem questões que não dizem claramente que o funcionário público EXIGIU a vantagem indevida. A questão conta um papo entre funcionário público e particular, até que uma determinada hora o funcionário público “PROVOCA” a “propina”. Nesses casos, sempre fica a dúvida, o funcionário público está “SOLICITANDO” ou “EXIGINDO”?



Tome nota!

A dica é a seguinte: ele estará EXIGINDO (será CONCUSSÃO) **se a provocação gerar um “temor” no particular** (um medo). **Se o particular se sentir ameaçado pelo “PODER” DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO.**

Opa, lembra da “historinha da árvore”, **o sacudir** (a exigência) causou um **abalo** de tal tamanho na **árvore** (no particular) que seus **frutos** caíram (vantagem indevida).



Citação Doutrinária

Veja a brilhante analogia utilizada por *Cleber Masson* em sua obra *Direito Penal Esquematizado* (p.523):

“De modo semelhante atua o funcionário público desonesto: sacode o particular vítima do crime para que caiam frutos não no solo, mas em seu bolso”.

Importante frisar que a **exigência pode estar implícita na conduta do funcionário público**. Veja trecho de decisão do STF:



Jurisprudência

“Concussão e corrupção passiva. Caracteriza-se a concussão - e não a corrupção passiva - se a oferta da vantagem indevida corresponde a uma exigência implícita na conduta do funcionário público, que, nas circunstâncias do fato, se concretizou na ameaça.” (STF, HABEAS CORPUS HC 89686 SP, Data de publicação: 16/08/2007)

Vou repetir uma informação importante: **o particular deve se sentir “amedrontado” pelo “PODER” DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO.**

Entender isso é essencial. Pois se o medo do particular tiver sido gerado por uma “ameaça de violência”, estaremos diante do crime de EXTORSÃO, e não de concussão. Em outras palavras, *se um funcionário público exige uma vantagem ameaçando o particular de morte, o particular não se sentirá amedrontado pelo “poder do funcionário”, e sim pela “ameaça de morte”.*

Vamos fixar:



Tome nota!

A palavra-chave na CONCUSSÃO é **“EXIGIR”**.

COMETE O CRIME DE CONCUSSÃO O FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE EXIGE, EM RAZÃO DE SUA FUNÇÃO, UMA VANTAGEM INDEVIDA.

Na concussão o funcionário público EXIGE vantagem indevida. Na corrupção passiva SOLICITA vantagem indevida.

CONCUSSÃO VEM DO LATIM *CONCUTERE*, QUE SIGNIFICA O ATO DE SACUDIR UMA ÁRVORE PARA CAIR OS FRUTOS, ISSO INDICA UMA AÇÃO “FORÇADA” CONTRA A ÁRVORE, ASSIM COMO O FUNCIONÁRIO PÚBLICO FAZ NA CONCUSSÃO AO “EXIGIR” DO PARTICULAR UMA VANTAGEM INDEVIDA.

O FUNCIONÁRIO PÚBLICO estará **EXIGINDO** (será CONCUSSÃO) **se sua "ação" gerar um “temor” no particular** (um medo). **Se o particular se sentir ameaçado pelo “PODER” DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO.**

A PROVOCAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO SERÁ CONSIDERADA UMA “EXIGÊNCIA” (AINDA QUE IMPLÍCITA) SE REPRESENTAR UMA AMEAÇA AO PARTICULAR. O MEDO DEVE SER GERADO PELO PODER DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO.

Vamos continuar, mas antes quero reescrever o tipo penal:

*Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, **direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela**, vantagem indevida:*

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

Primeiro, veja que EXIGÊNCIA pode ser feita **INDIRETAMENTE**, ou seja, “*por meio de interposta pessoa*”. É o famoso caso do “garoto de recado”, ou seja, o funcionário público manda alguém ir até o particular para fazer a exigência. Nesse caso, o funcionário público responderá por concussão da mesma forma.

Outro ponto muito importante é que a **EXIGÊNCIA** deve ocorrer em **RAZÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA**. Em outras palavras, deve haver um vínculo entre a exigência e o fato do agente ter função pública.

O fato de não estar trabalhando (**fora da função**) não afasta a concussão, se a exigência ocorrer em razão “*do cargo que ocupa*”.

Até o mesmo quem apenas foi nomeado (e ainda não tomou posse) pode cometer concussão, desde que exija em razão da função pública.

Imagine, saiu o edital com o resultado final do concurso de fiscal sanitário, o “cara” olha seu nome na lista de aprovados e vai até um bar para comemorar. Depois de tomar todas, ele diz para o dono do bar: seguinte, acabei de passar no concurso de fiscal sanitário, e se você me cobrar essa conta, o primeiro lugar que vou fiscalizar vai ser aqui, e o “bicho vai pegar”. Cometeu CONCUSSÃO, foi uma clara exigência em razão do cargo, mesmo antes de assumi-lo. A ação do futuro funcionário público fez com que o dono do bar temesse o “poder” que por ele será exercido.

Vamos resumir:



Tome nota!

A EXIGÊNCIA DEVE SE DAR EM RAZÃO DO CARGO, AINDA QUE SEJA FORA DA FUNÇÃO OU ATÉ MESMO ANTES DE ASSUMI-LA.

Importante: o particular que cede a exigência não comete crime algum, na verdade ele também é uma vítima do crime.

Tá professor, se o **ato de sacudir** uma árvore é comparado a **exigência** do funcionário público, quais são os **FRUTOS** da concussão?

O “fruto” da concussão é a **VANTAGEM INDEVIDA**.

Observe atentamente, a VANTAGEM DEVE SER **INDEVIDA**.

A doutrina diverge em dois pontos: a) se a vantagem precisa ser necessariamente financeira; b) se ocorre o crime quando a vantagem for buscada para a própria Administração Pública. Há divergência sobre o assunto, na hora da prova, seja sagaz, veja as demais opções.

Vou recapitular:



Tome nota!

A palavra-chave na CONCUSSÃO é “**EXIGIR**”.

COMETE O CRIME DE CONCUSSÃO O FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE EXIGE, EM RAZÃO DE SUA FUNÇÃO, UMA VANTAGEM INDEVIDA.

Na concussão o funcionário público EXIGE vantagem indevida. Na corrupção passiva SOLICITA vantagem indevida.

CONCUSSÃO VEM DO LATIM *CONCUTERE*, QUE SIGNIFICA O ATO DE SACUDIR UMA ÁRVORE PARA CAIR OS FRUTOS, ISSO INDICA UMA AÇÃO “FORÇADA” CONTRA A ÁRVORE, ASSIM COMO O FUNCIONÁRIO PÚBLICO FAZ NA CONCUSSÃO AO “EXIGIR” DO PARTICULAR UMA VANTAGEM INDEVIDA.

O FUNCIONÁRIO PÚBLICO estará **EXIGINDO** (será CONCUSSÃO) se sua "ação" gerar um “temor” no particular (um medo). **Se o particular se sentir ameaçado pelo “PODER” DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO.**

A PROVOCAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO SERÁ CONSIDERADA UMA “EXIGÊNCIA” (AINDA QUE IMPLÍCITA) SE REPRESENTAR UMA AMEAÇA AO PARTICULAR. O MEDO DEVE SER GERADO PELO PODER DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO.

A EXIGÊNCIA DEVE SE DAR EM RAZÃO DO CARGO, AINDA QUE SEJA FORA DA FUNÇÃO OU ATÉ MESMO ANTES DE ASSUMI-LA.

Vou finalizar a CONCUSSÃO, com um tema que as bancas também gostam, o **momento da consumação do crime de concussão**. Em outras palavras, quando o crime se considera ocorrido.

A concussão CONSUMA-SE com a **EXIGÊNCIA**. O fato de receber ou não a vantagem EXIGIDA, **não interfere na consumação do delito**. A doutrina classifica esse tipo de crime como FORMAL. É considerado formal porque não exige que “materialmente” ocorra algo para se consumir. Se fosse necessária a ocorrência “material” de algo, teríamos um crime MATERIAL.



Tome nota!

A CONCUSSÃO É UM CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA COM A EXIGÊNCIA DA VANTAGEM INDEVIDA.

Cuidado: o crime é simplesmente exigir uma vantagem indevida em razão do cargo, não há necessidade do funcionário público fazer “alguma coisa errada”. Melhor dizendo, o funcionário público cometerá o crime se exigir uma vantagem indevida até mesmo para fazer algo em total conformidade com lei. *Exemplificando: o bombeiro faz uma vistoria em um estabelecimento, observa que tudo está correto, mas exige uma “propina” para liberar o “alvará dos bombeiros”. O bombeiro cometeu concussão.*

Apresentada a concussão, vamos para o excesso de exação.

Vamos direito para o Código Penal:



Importante!

CONCUSSÃO

Art. 316 - **Exigir**, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, **vantagem indevida**:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

EXCESSO DE EXAÇÃO

§ 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

Observem que no parágrafo primeiro existem duas condutas diferentes para o excesso de exação:



Tome nota!

1. **COMETE EXCESSO DE EXAÇÃO: O FUNCIONÁRIO PÚBLICO EXIGE tributo ou contribuição que SABE ou DEVERIA SABER que era INDEVIDO.**
2. **COMETE EXCESSO DE EXAÇÃO: O FUNCIONÁRIO PÚBLICO EXIGE tributo ou contribuição DEVIDO, mas de uma forma VEXATÓRIA OU GRAVOSA que a lei não autoriza.**

Veja que nos dois casos, assim como na **concussão**, o **funcionário público EXIGE**. Veja então que o excesso de exação constitui uma modalidade especial de concussão, tanto que estão no mesmo artigo do Código Penal.

EXAÇÃO significa COBRANÇA, ARRECADAÇÃO, ou ainda, em um sentido mais específico, COBRANÇA DE TRIBUTOS.

O crime é justamente **EXCEDER** na EXAÇÃO (na COBRANÇA DE TRIBUTOS).

Vejam que na conduta EXIGE tributo ou contribuição que SABE ou DEVERIA SABER que era INDEVIDO, O EXCESSO ESTÁ NO VALOR COBRADO.

Por outro lado, na conduta EXIGE tributo ou contribuição DEVIDO, mas de uma forma VEXATÓRIA (humilhante) OU GRAVOSA (meio de cause dificuldade) que a lei não autoriza, O EXCESSO ESTÁ NO MODO DE PROCEDER A COBRANÇA, O VALOR COBRADO É CORRETO, MAS O FUNCIONÁRIO É EXCESSIVO NO MODO DE COBRAR.

Veja que em nenhuma das duas condutas o funcionário obtém vantagem própria. Em outras palavras, o funcionário público não coloca nada no “bolso”, o valor exigido é repassado aos cofres públicos. O crime está na **EXIGÊNCIA EXCESSIVA**.

Mas, e se o funcionário desvia dos cofres públicos um valor que recebeu indevidamente?

Ele comete **EXCESSO DE EXAÇÃO** na forma **QUALIFICADA**, ou seja, na forma mais grave.

Vamos completar o artigo 316 e seus parágrafos:



Importante!

CONCUSSÃO

Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

EXCESSO DE EXAÇÃO

§ 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

§ 2º - Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Vamos resumir:



Tome nota!

COMETE EXCESSO DE EXAÇÃO NA FORMA QUALIFICADA O FUNCIONÁRIO QUE RECEBE INDEVIDAMENTE UM VALOR PARA RECOLHER AOS COFRES PÚBLICOS E APÓS DESVIA ESSE VALOR EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO.

É isso que você precisa saber.

Leia o resumo e faça as questões.

É muito importante.

Saudações

Professor Rafael Albino.

E falou Jesus: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei". Mateus 11:28

“CONCUSSÃO” e “EXCESSO DE EXAÇÃO”

CONCUSSÃO

Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2

EXCESSO DE EXAÇÃO

§ 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

§ 2º - Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

A palavra-chave na CONCUSSÃO é “**EXIGIR**”.

COMETE O CRIME DE CONCUSSÃO O FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE EXIGE, EM RAZÃO DE SUA FUNÇÃO, UMA VANTAGEM INDEVIDA.

Na concussão o funcionário público EXIGE vantagem indevida. Na corrupção passiva SOLICITA vantagem indevida.

CONCUSSÃO VEM DO LATIM *CONCUTERE*, QUE SIGNIFICA O ATO DE SACUDIR UMA ÁRVORE PARA CAIR OS FRUTOS, ISSO INDICA UMA AÇÃO “FORÇADA” CONTRA A ÁRVORE, ASSIM COMO O FUNCIONÁRIO PÚBLICO FAZ NA CONCUSSÃO AO “EXIGIR” DO PARTICULAR UMA VANTAGEM INDEVIDA.

O FUNCIONÁRIO PÚBLICO estará **EXIGINDO** (será CONCUSSÃO) **se sua "ação" gerar um “temor” no particular** (um medo). **Se o particular se sentir ameaçado pelo “PODER” DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO.**

A PROVOCAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO SERÁ CONSIDERADA UMA “EXIGÊNCIA” (AINDA QUE IMPLÍCITA) SE REPRESENTAR UMA AMEAÇA AO PARTICULAR. O MEDO DEVE SER GERADO PELO PODER DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO.

A EXIGÊNCIA DEVE SE DAR EM RAZÃO DO CARGO, AINDA QUE SEJA FORA DA FUNÇÃO OU ATÉ MESMO ANTES DE ASSUMI-LA.

PARA SER CONCUSSÃO A VANTAGEM EXIGIDA DEVE SER INDEVIDA, SE FOR DEVIDA NÃO HAVERÁ O CRIME.

A CONCUSSÃO É UM CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA COM A EXIGÊNCIA DA VANTAGEM INDEVIDA.

COMETE EXCESSO DE EXAÇÃO: O FUNCIONÁRIO PÚBLICO EXIGE tributo ou contribuição que SABE ou DEVERIA SABER que era INDEVIDO. O EXCESSO ESTÁ NO VALOR COBRADO.

COMETE EXCESSO DE EXAÇÃO: O FUNCIONÁRIO PÚBLICO EXIGE tributo ou contribuição DEVIDO, mas de uma forma VEXATÓRIA (humilhante) OU GRAVOSA (que cause dificuldade, despesa) que a lei não autoriza. O EXCESSO ESTÁ NO MODO DE COBRAR.

COMETE EXCESSO DE EXAÇÃO NA FORMA QUALIFICADA O FUNCIONÁRIO QUE RECEBE INDEVIDAMENTE UM VALOR PARA RECOLHER AOS COFRES PÚBLICOS E APÓS DESVIA ESSE VALOR EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
